

주 의 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 소멸시효중단조치 부적정
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「인수채권 소멸시효관리규정」(이하 “소멸시효관리 규정”이라 한다)에 따라 소멸시효가 도래한 무담보채권에 대해 소멸시효 중단조치를 위한 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령을 신청하는 등 무담보채권 소멸시효관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

소멸시효관리규정 제11조 제1항 제1호에 따르면 시효 및 연장시효 도래 채무관계자가 재산 및 소득이 없는 채무관계자로서 인수채권 원금잔액이 5백만 원 이하이고 주채무자가 60세 이상이며 보증인이 없는 등 채무상환능력이 없다고 인정되어 채권회수 실익이 없는 경우에는 소멸시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

또한, 공사는 2020. 3. 27. 정부의 포용적 금융정책의 구체적 실현을 위해 취약계층의 적극적인 재기를 지원하고자 소멸시효관리규정을 개정하여 [표 1]과 같이 취약계층에 대한 소멸시효중단조치 제외대상을 확대 추진하였다.

따라서, 무담보채권 소멸시효관리 업무 수행 시 소멸시효도래 채무관계자가 재산 및 소득이 없으며 채권잔액 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우에 해당하거나, 취약계층에 해당하여 채무상환능력이 없다고 인정되어 채권회수 실익이 없는 경우에는 정부의 포용적 금융정책 기조에 맞추어 소멸시효중단조치 대상에서 제외하는 것이 타당하다.

[표 1] 취약계층 소멸시효중단조치 제외대상 확대 전·후 비교

확대 이전	확대 이후('20. 3. 27~)
-------	--------------------

“기재생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 소멸시효중단을 위해 제기한 소송 현황을 점검한 결과

채무자 ●●●● 채권(국민행복기금 △△△△-△△△△△△)의 경우 재산 및 소득이 없는 채무관계자로서 인수채권 원금잔액이 △,△△△천 원(△백만 원 이하)이고 주채무자가 62세(60세 이상)이며 보증인이 없는 등 채무상환능력이 없다고 인정되어 소멸시효중단조치 제외 대상인데도 2020. 10. 19. 지급명령을 신청하여 소멸시효를 중단하였고

채무자 ○○○○ 채권(국민행복기금 △△△△-△△△△△△)의 경우 주채무자가 재산 및 소득이 없고 차상위 계층¹⁾에 해당하여 채무상환능력이 없다고 인정되는 취약계층이므로 소멸시효중단조치 제외 대상인데도 2021. 10. 20. 지급명령을 신청하여 소멸시효를 중단하는 등

[표 2]와 같이 채무관계자가 소멸시효관리규정에서 명시하고 있는 채무상환능력이 없는 경우에 해당하여 채권회수 실익이 없으므로 소멸시효중단조치 제외 대상인 14건에 대해 지급명령을 신청하여 소멸시효중단조치를 취한 사실이 있다.²⁾

1) 「국민기초생활 보장법」 제2조 제10호에 따르면 수급권자(같은 법에 따른 급여를 받을 수 있는 자격을 가진 사람)에 해당하지 아니하는 계층으로서 소득인정액이 대통령령으로 정하는 기준(기준 중위소득의 100분의 50) 이하인 계층을 말함

2) 소멸시효도래 채무관계자가 기초생활수급자(생계, 주거, 의료, 교육급여), 장애인연금수령자, 주채무자가 70세 이상 고령자에 해당하는 채권에 대해서는 소멸시효중단조치 제외 등 소멸시효관리 업무를 적절하게 수행하고 있었음

[표 2] 무담보채권 소멸시효중단조치 부적정 내역

순 번	차주번호	차주명	제외 사유 (나이, 채권잔액)	소제기일	관할 법원	사건번호
--------	------	-----	---------------------	------	----------	------

“기재생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 소멸시효관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 소멸시효도래 채무관계자가 채무상환 능력이 없다고 인정되어 채권회수 실익이 없는 경우 소멸시효중단조치 대상에서 제외하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)